

1500343-94.2021.8.26.0612

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... da camiseta e, para as Policiais, logo após o roubo, disse que parecia uma faca.

Assim, restou comprovado nos autos que o acusado foi o autor do roubo. Da mesma forma, comprovado o delito de receptação. O acusado chegou no posto de combustíveis, para realizar o roubo, conduzindo a motocicleta que era proveniente de roubo.

Por fim, com relação ao crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Jaboticabal-SP - cep 14870-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500343-94.2021.8.26.0612 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500343-94.2021.8.26.0612

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2309230/2021 - 01º D.P.

JABOTICABAL, 21364933 - 01º D.P. JABOTICABAL, 34/21/601 - 01º D.P. JABOTICABAL, 2309230 - 01º D.P. JABOTICABAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN DE SOUZA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

LUAN DE SOUZA SANTOS foi denunciado e está sendo processado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso VII, no artigo 180, caput, e no artigo 163, parágrafo único, inciso III, todos combinados com o artigo 61, inciso I, e tudo na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, pelos fatos a seguir descritos.

Segundo a denúncia, entre os dias 11 e 12 de novembro, em horário ignorado, no município e Comarca de Jaboticabal/SP, o acusado, recebeu e conduziu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, no caso 01 (uma) motocicleta HONDA/CBX 250 Twister, na cor amarela, ano/modelo 2008, placa EFG-8B54, de propriedade de Crislan dos Santos.

Consta também que, no dia 12 de novembro de 2021, por volta de 07h35, na Av. Carlos Berchieri, n. 2525, neste município e Comarca de Jaboticabal/SP, o acusado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, coisa móvel alheia consistente na quantia de R\$305,00 (trezentos e cinco reais), pertencente à pessoa jurídica "Auto Posto Eldorado", representado pela também vítima Maurício Felipe Silva dos Santos.

Consta, por fim, que no dia 12 de novembro de 2021, por volta de 17h15, nas dependências da Delegacia de Polícia situada na Praça Dr. Pedro Dória, neste município e Comarca de Jaboticabal, o acusado deteriorou e inutilizou coisa alheia pertencente ao Estado de São Paulo.

Houve a conversão de prisão em flagrante em preventiva no dia 13 de novembro de 2021 (fls. 89/92).

A denúncia de fls. 121/125 foi recebida em 26 de maio de 2021 (fl. 126).

O acusado foi citado (fl. 142) e ofereceu resposta à acusação (fls. 148/149).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos moldes em que pretendida na denúncia.

A Defesa, por sua vez, postulou pela absolvição do acusado, ante a insuficiência do conjunto probatório. Com relação especificamente ao crime de roubo, pugnou, subsidiariamente, pela condenação por roubo simples e não majorado.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade dos três crimes descritos na denúncia restou comprovada pelos seguintes elementos de prova: auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletins de ocorrência (fls. 11/13, 14/15 e 50/51); auto de exibição e apreensão (fls. 16/17); auto de entrega (fl. 52); laudo pericial da arma branca (fls. 113/114); laudo pericial das algemas (fls. 258/263); relatório final (fls. 116/117).

Quanto à autoria, esta também restou comprova pela prova oral colhida em audiência, que ofereceu o seguinte delineamento:

O representante do posto de combustíveis, Maurício Felipe Silva dos Santos, frentista do estabelecimento na época dos fatos, disse que o acusado chegou, estacionou a moto perto das bombas e anunciou o assalto, ordenando-lhe que passasse tudo que tinha. Disse que entregou-lhe o dinheiro (R\$ 305,00) e o cartão de liberação das bombas.

A vítima do crime de receptação, Crislan dos Santos, disse que a pessoa que o assaltou e levou sua moto era muito diferente do acusado. Com relação ao acusado e aos crimes que lhe são imputados, nada soube informar.

A testemunha Amanda dos Santos Belinato, Policial Militar, disse que foram atender uma "ocorrência, informada via Copom, de um roubo pelo Posto Eldorado. Aí quando nós chegamos no local ficamos sabendo que o indivíduo teria roubado o posto ameaçando o frentista com uma faca, sendo que no momento da fuga ele jogou a moto para cima do frentista e fugiu a pé para um bairro próximo do posto chamado Jardim Guanabara. A motocicleta, no momento que a gente consultou ali no posto, não estava constando ser produto de roubo. Aí nós fizemos um patrulhamento preventivo para tentar achar ele no Jardim Guanabara, alguns transeuntes começaram a informar para a gente que esse indivíduo teria sido visto correndo, ele entrou em algumas casas, começou a pular de uma casa para a outra nesse bairro, aí nós conseguimos localizar ele na Rua Mitutaro Tokimatu, sendo que com ele, assim no bolso dele, havia o dinheiro do posto, o cartão da bomba de combustível do posto e algumas notas de pagamento da maquininha de cartão no bolso dele também. Próximo a ele estava uma faca no chão, sendo que nós recolhemos essa faca. O frentista reconheceu ele como o autor do roubo, aí diante dos fatos nós conduzimos todos ao plantão policial, à Delegacia de Polícia. Aí lá, durante o andamento da ocorrência, apareceu uma terceira pessoa informando que foi roubada, né, que a motocicleta teria sido roubada no dia anterior, porém, até o momento não havia o roubo da moto, não estava constando no sistema". Acrescentou que o frentista, no dia dos fatos, "disse ter visto um volume por baixo da camiseta do acusado, porém o acusado não chegou a

apontar a arma para ele".

A testemunha Aline Nayara Carrera da Silva, Policial Militar, ratificou integralmente o depoimento de sua colega de farda.

A testemunha Guilherme Pasqualato de Paulo, Policial Civil, contou que o acusado, a respeito do crime de dano (inutilização de algemas), relatou-lhe que "ele colocou um pedacinho de plástico de uma garrafinha de refrigerante ou água, né, que ele tinha, aí ele forçou essa algema para abrir e acabou quebrando uma delas, né?". Confirmou que as algemas ficaram imprestáveis depois disso.

Em interrogatório, o acusado Luan de Souza Santos negou a prática da receptação da motocicleta e do crime de roubo no posto de combustíveis. Quanto ao crime de dano por ter quebrado as algemas, admitiu que tentou abri-las, justificando, porém, que estava com medo.

A despeito da negativa do acusado quanto aos crimes de receptação e roubo, verifica-se que as provas orais e documentais não deixam dúvidas sobre a prática dos três fatos descritos na denúncia, tampouco sobre a responsabilidade penal.

Neste contexto fático, a pretensão punitiva restou demonstrada.

O réu foi preso por Policiais Militares logo após o assalto ao posto de combustíveis, em um bairro ali próximo. Com ele foram encontrados exatamente os R\$ 305,00, além do cartão de liberação das bombas de combustíveis e alguns comprovantes de pagamentos da máquina de cartão de crédito do posto.

Não bastasse (embora o frentista tenha dito nessa data que não se recordava se o acusado era mesmo quem realizou o assalto), ambas as Policiais ouvidas nessa data confirmaram que, logo após prenderem o acusado, o frentista o reconheceu como o autor do roubo. Ademais, com o acusado, além dos objetos roubados, foi apreendida uma faca, sendo que o frentista disse que ele o ameaçou com algo que tinha embaixo da camiseta e, para as Policiais, logo após o roubo, disse que parecia uma faca. Assim, restou comprovado nos autos que o acusado foi o autor do roubo. Da mesma forma, comprovado o delito de receptação. O acusado chegou no posto de combustíveis, para realizar o roubo, conduzindo a motocicleta que era proveniente de roubo.

Por fim, com relação ao crime de dano, além de toda a prova contida nos autos (em especial o testemunho do Policial Civil e o laudo pericial de fls. 258/263 - o qual comprovou que houve o entortamento das alças móveis), o próprio acusado admitiu em seu interrogatório que tentou tirar as algemas e acabou quebrando-as.

A par de tais fundamentos, especificamente quanto ao delito de roubo cumpre ainda mencionar que é caracterizado pela subtração, ou seja, inversão da posse do bem, com ânimo de tê-la em definitivo para si ou para outrem, utilizando como meio de execução a violência ou grave ameaça.

Ressalte-se que os Tribunais Superiores adotam a teoria da amotio, segundo a qual o delito de roubo é crime material e instantâneo, caracterizando-se com a posse de fato da res furtiva, restando consumado ainda que o agente permaneça com o bem por curto espaço de tempo.

Neste sentido:

"DIREITO PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA DESIGNADA COMO "ROUBO DE USO". É típica a conduta denominada "roubo de uso". De início, cabe esclarecer que o crime de roubo (art. 157 do CP) é um delito complexo que possui como objeto jurídico tanto o patrimônio como a integridade física e a liberdade do indivíduo. Importa assinalar, também, que o ânimo de apossamento - elementar do crime de roubo - não implica, tão somente, o aspecto de definitividade, pois se apossar de algo é ato de tomar posse, de dominar ou de assenhorar-se do bem subtraído, que pode trazer o intento de ter o bem para si, de entregar para outrem ou apenas de utilizá-lo por determinado período. Se assim não fosse, todos os acusados de delito de roubo, após a prisão, poderiam afirmar que não pretendiam ter a posse definitiva dos bens subtraídos para tornar a conduta atípica. Ressalte-se, ainda, que o STF e o STJ, no que se refere à consumação do crime de roubo, adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Ademais, a grave ameaça ou a violência empregada para a

realização do ato criminoso não se compatibilizam com a intenção de restituição, razão pela qual não é possível reconhecer a atipicidade do delito "roubo de uso". (REsp 1.323.275-GO, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 24/04/2014)

A grave ameaça, indispensável à caracterização do delito de roubo, restou satisfatoriamente demonstrada nos autos. Com efeito, constatou-se que o acusado portava uma faca no momento da ação e a utilizou para ameaçar a vítima (frentista) e fazer com que lhe entregasse o dinheiro e demais objetos.

Segundo restou apurado nos autos, a vítima Crislan, mototaxista, estava realizando uma corrida quando o passageiro anunciou o assalto e levou consigo sua motocicleta. Após isto, o ora acusado, de posse da motocicleta proveniente de roubo, passou a conduzi-la e deslocou-se até o posto de gasolina, onde realizou o roubo, fazendo gestos como se portasse algo (faca, que foi apreendida em seu poder logo após a ação criminosa).

Ocorre que, no momento do roubo ao posto de combustíveis, um caminhão estacionou impedindo a saída da motocicleta. Nesse momento o frentista reagiu e o réu, ao perceber que poderia ser abordado, empurrou a motocicleta para cima do frentista e saiu em disparada, correndo, na posse da res furtiva. Ao chegar a informação da ocorrência do fato aos policiais militares, estes intensificaram o patrulhamento nas proximidades do local. Perto do posto de combustíveis o averiguado foi encontrado, porém, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga e pulou dentro de um imóvel. Diante disso, foi feito um cerco e solicitada ajuda de outras viaturas, tendo êxito na abordagem do acusado. Em busca pessoal foi encontrada a quantia de R\$ 305,00 em dinheiro, um cartão magnético e tickets comprovantes de pagamento por cartão bancário nominados à empresa Auto Posto Eldorado, exatamente os objetos que o frentista informou terem sido subtraídos. Além disto, foi encontrada a faca usada por ele no momento do roubo.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu esperava por sua transferência na Delegacia, quando, com o objetivo de fugir, deteriorou e inutilizou as algemas destinadas aos pés, além de conseguir abrir as algemas da mão. Porém, o acusado não teve êxito na fuga, sendo abordado logo em seguida. Como se vê, a responsabilidade pelos três crimes de que lhe são imputados da denúncia (artigo 157, §2º, inciso VII; artigo 180, caput, e artigo 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal) restou comprovada pelos seguintes elementos de convicção: 1) depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, relatando a dinâmica dos fatos; 2) laudo periciais de fls. 113/115 e 258/263; 3) confissão parcial do acusado.

Passo à individualização da pena, com observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal (CP, artigo 68).

Inicialmente, observo que o acusado era maior de 21 anos na data dos fatos (25/11/1996) e multireincidente (fls. 53/58).

Do crime previsto no artigo 157, § 2º, VII, do CP:

- a) A culpabilidade está patente, pois o réu é imputável e agiu livre de influências que pudessem alterar seu entendimento ao tempo de sua conduta, podendo atingir a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhe exigível conduta diversa.
- b) Sendo o réu possuidor de mais de uma reincidência, faço uso de uma delas para caracterização dos maus antecedentes, não configurando bis in idem.
- c) Diante da ausência da produção de provas em sentido contrário, concluo que a conduta social do acusado é adequada, não havendo nada para majorar a pena.
- d) Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade do agente.
- e) Os motivos são ínsitos aos tipos penais, de acordo com a própria objetividade jurídica do crime em apreço.
- f) As circunstâncias estão relatadas nos autos, não havendo nada de excepcional a considerar.
- g) As consequências são ínsitas ao tipo penal em tela.
- h) O comportamento da vítima em nada influenciou para o crime em comento.

Ponderadas tais circunstâncias judiciais, tenho que elas não são favoráveis ao acusado. Por isso, fixo-lhe a pena-base em 1/8 acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, observo a incidência da agravante de reincidência, motivo pelo

qual agravo a pena em 1/6, resultando em uma pena intermediária de 05 (cinco) anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira etapa, presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do CP, vez que acusado exerceu a grave ameaça com emprego de arma branca, uma faca, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/3.

Assim torno a pena definitiva do crime de roubo em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Do crime previsto no artigo 180, caput, do CP:

Na primeira fase: a) A culpabilidade está patente, pois o réu é imputável e agiu livre de influências que pudessem alterar seu entendimento ao tempo de sua conduta, podendo atingir a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhe exigível conduta diversa.

b) Sendo o réu possuidor de mais de uma reincidência, faço uso de uma delas para caracterização dos maus antecedentes, não configurando bis in idem.

c) Diante da ausência da produção de provas em sentido contrário, concluo que a conduta social do acusado é adequada, não havendo nada para majorar a pena.

d) Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade do agente.

e) Os motivos são ínsitos aos tipos penais, de acordo com a própria objetividade jurídica do crime em apreço.

f) As circunstâncias estão relatadas nos autos, não havendo nada de excepcional a considerar.

g) As consequências são ínsitas ao tipo penal em tela.

h) O comportamento da vítima em nada influenciou para o crime em comento.

Ponderadas tais circunstâncias judiciais, tenho que elas não são favoráveis ao acusado. Por isso, fixo-lhe a pena-base em 1/8 acima do mínimo legal, em 01 (um) ano, 01 mês e 15 dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, observo a incidência da agravante de reincidência, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, resultando em uma pena intermediária de 01 (um) ano, 03 meses e 22 dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira etapa, ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim torno a pena definitiva do crime de receptação em 01 (um) ano, 03 meses e 22 dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do CP:

a) A culpabilidade está patente, pois o réu é imputável e agiu livre de influências que pudessem alterar seu entendimento ao tempo de sua conduta, podendo atingir a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhe exigível conduta diversa.

b) Sendo o réu possuidor de mais de uma reincidência, faço uso de uma delas para caracterização dos maus antecedentes, não configurando bis in idem.

c) Diante da ausência da produção de provas em sentido contrário, concluo que a conduta social do acusado é adequada, não havendo nada para majorar a pena.

d) Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade do agente.

e) Os motivos são ínsitos aos tipos penais, de acordo com a própria objetividade jurídica do crime em apreço.

f) As circunstâncias estão relatadas nos autos, não havendo nada de excepcional a considerar.

g) As consequências são ínsitas ao tipo penal em tela.

h) O comportamento da vítima em nada influenciou para o crime em comento.

Ponderadas tais circunstâncias judiciais, tenho que elas não são favoráveis ao acusado. Por isso, fixo-lhe a pena-base em 1/8 acima do mínimo legal, em 06 meses e 22 dias de detenção, além de 11 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea (o réu confessou o crime de dano em seu interrogatório em juízo) com a agravante da confissão.

Mantenho, pois, a pena fixada na fase anterior.

Na terceira etapa, ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim torno a pena definitiva para o crime de dano praticado contra o patrimônio público em 06 meses e 22 dias de detenção, além de 11 dias-multa.

Observo que os três delitos foram praticados em concurso material (artigo 69, CP), razão pela qual somo as penas, o que resulta na pena total de 08 anos, 03 meses e 22 dias de reclusão; 06 meses e 22 dias de detenção, além de 40 dias-multa.

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos – art. 49, § 1º, do CP), diante da falta de informações sobre a capacidade econômica do réu que possam justificar fração superior.

O cumprimento das penas privativas de liberdade terá início pela pena de reclusão, que será cumprida inicialmente em regime fechado, considerando a quantidade de pena imposta e a multirrêncidencia do agente. Após, no tocante à pena de detenção, fixo regime inicial semiaberto, também em observância às circunstâncias ora citadas.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas não é possível diante da multirrêncidencia do agente e da quantidade de pena imposta.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva deduzida na denúncia para declarar o acusado LUAN DE SOUZA SANTOS como incurso nas sanções dos artigos 157, § 2º, inciso VII; 180, caput, e 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 também do Código Penal (concurso material), condenando-o às penas privativas de liberdade de 08 anos, 03 meses e 22 dias de reclusão; em regime inicial FECHADO (devendo ser esta a primeira a ser cumprida); bem como 06 meses e 22 dias de detenção, para a qual fixo regime inicial semiaberto, além de 40 dias-multa, no piso.

Mantenho a prisão preventiva, pois não vislumbro alterações nas causas que ensejaram sua decretação. Ademais, o réu é multirreincidente e foi-lhe fixado nessa data regime inicial fechado. Recomende-se.

Nos termos do artigo 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, caso não seja beneficiário da Justiça Gratuita.

Intime-se a vítima, nos termos do art. 201, §2º, do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado (fl. 144).

Após o trânsito em julgado: cobre-se a pena de multa; oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio dos sentenciados comunicando a suspensão dos direitos políticos; expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena; comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

PRIC

Jaboticabal, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA